P U T U S A N

Nomor 1170/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**Edo Kevin Ginting**
Tempat lahir	:	Kabanjahe
Umur	:	29 tahun / 14 April 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln Bioskop Ria Desa Tambak Lau Mulgap I Kec Brastagi Kab Karo
Agama	:	Kristen Khatolik
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa Edo Kevin Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, SH., Sri Wahyuni. S, SH., Desi Riana Harahap., SH., MH., Syarifahta Sembiring., Sh., Rama Lubis, SH., Advokat- Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “MENARA KEADILAN”, berkantor di Jl. Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1170/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 18 Juli 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1170/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1170/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Kevin Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menyatakan Terdakwa Edo Kevin Ginting dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu total berat keseluruhan berat bruuto 3,5 (tiga koma lima) gram, netto 2,8 (dua koma delapan) gram,
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) sendok terbuat dari pipet,
- 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau,
- 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe,
- 1 (satu) unit HP Oppo A9 tahun 2020 warna biru nomor simcard 081269661670,
- 1 (satu) tas sandang berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa EDO KEVIN GINTING pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Kedai kopi Pinggir Jalan Trimurti Kec Brastagi Kab Karo Prov Sumatera Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu total berat keseluruhan brutto 3,5 (tiga koma lima) netto 2,8 (dua koma delapan) gram,", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Bahwa saksi Sihol T Nainggolan, saksi Heri K Sitompul, dan saksi Rikardo Sinaga anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Trimurti Desa Tambak Lau Mulgap I Kec Berastagi Kab Karo tepatnya di sebuah kedai kopi di pinggir jalan di jadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 dini hari sekitar Pukul 01.30 Wib saksi-saksi anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Akp Ras Maju Tarigan, SH langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan di kedai di Jl Trimurti Desa Tambak Lau Mulgap I Kec Berastagi Kab Karo, Kemudian sesampainya dilokasi tersebut saksi-saksi anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Sumut dan melihat seorang yang sesuai dengan informasi dari informan tersebut berada di pinggir jalan, selanjutnya saksi Ricardo Sinaga menjumpai Terdakwa dan melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mengatakan "paket 200 bang" kemudian Terdakwa langsung memegang tas sandang yang digunakan Terdakwa kemdudian membuka tas sandangnya dan mengambil narkotika jenis sabu dari dompet hijau yang ada di tasnya tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pada saat itu juga saksi saksi dari Kepolisian Polda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari penguasan Terdakwa berupa 1 tas sandang berwarna hitam berisikan 6 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis Sabu, 4 bungkus plastik klip bening kosong, 1 unit Timbangan elektrik, 1 sendok terbuat dari pipet, 1 dompet kecil berwarna hijau, 1 kotak kaleng rokok merk djisamsoe, Uang tunai sebanyak Rp.300.000,- dan 1 unit Hp Oppo A9 Tahun 2020 warna biru.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Boy Sitepu (Dalam Lidik), untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Mei 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Edo Kevin Ginting berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotitka jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,5 (tiga koma lima) gram brutto dan netto 2,8 (dua koma delapan) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 2 (dua) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2592./NNF/2023, tanggal 16 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama EDO KEVIN GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidair :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa AHMAD DANI Alias ATENG pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan di Dusun I Desa Jambur Pulau Kec Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Prov Sumatera Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan) gram, berat neto 5,2 (lima koma dua) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Bahwa saksi Sihol T Nainggolan, saksi Heri K Sitompul, dan saksi Rikardo Sinaga anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Trimurti Desa Tambak Lau Mulgap I Kec Berastagi Kab Karo tepatnya di sebuah kedai kopi di pinggir jalan di jadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 dini hari sekitar Pukul 01.30 Wib saksi-saksi anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Akp Ras Maju Tarigan, SH langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan di kedai di Jl Trimurti Desa Tambak Lau Mulgap I Kec Berastagi Kab Karo, Kemudian sesampainya dilokasi tersebut saksi-saksi anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Sumut dan melihat seorang yang sesuai dengan informasi dari informan tersebut berada di pinggir jalan, selanjutnya saksi Ricardo Sinaga menjumpai Terdakwa dan melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mengatakan "paket 200 bang" kemudian Terdakwa langsung memegang tas sandang yang digunakan Terdakwa kemdudian membuka tas sandangnya dan mengambil narkotika jenis sabu dari dompet hijau yang ada di tasnya tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pada saat itu juga saksi saksi dari Kepolisian Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari penguasan Terdakwa berupa 1 tas sandang berwarna hitam berisikan 6 bungkus plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening berisi narkotika jenis Sabu, 4 bungkus plastik klip bening kosong, 1 unit Timbangan elektrik, 1 sendok terbuat dari pipet, 1 dompet kecil berwarna hijau, 1 kotak kaleng rokok merk djisamsoe, Uang tunai sebanyak Rp.300.000,- dan 1 unit Hp Oppo A9 Tahun 2020 warna biru.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Boy Sitepu (Dalam Lidik), untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Mei 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Edo Kevin Ginting berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotitka jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,5 (tiga koma lima) gram brutto dan netto 2,8 (dua koma delapan) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 2 (dua)gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2592/NNF/2023, tanggal 16 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama EDO KEVIN GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi Sihol T. Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Trimurti Desa Tambak Lau Mulgap I Kec Berastagi Kab Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Heri K Sitompul dan Rikardo Sinaga;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu total berat keseluruhan berat bruuto 3,5 (tiga koma lima) gram, netto 2,8 (dua koma delapan) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau, 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo A9 tahun 2020 warna biru nomor simcard 081269661670, 1 (satu) tas sandang berwarna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Boy Sitepu;
- Bahwa posisi Terdakwa saat ditangkap berhadapan langsung dengan Riptu Rikardo Sinaga sehubungan Riptu Rikardo Sinaga langsung melakukan undercover, sedangkan Saksi dan Heri K Sitompul berada di sekitar 3 (tiga) meter di belakang Briptu Rikardo Sinaga mengamati dan mendampingi Briptu Rikardo Sinaga ketika melakukan undercoverbuy;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar Pukul 01.30 WIB, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di kedai Jl. Trimurti Desa Tambak Lau Mulgap I Kec Berastagi Kab Karo. Kemudian sesampainya dilokasi tersebut Saksi dan rekan menjumpai Terdakwa dan melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mengatakan “paket 200 bang” kemudian Terdakwa langsung memegang tas sandang yang digunakan Terdakwa kemudian membuka tas sandangnya dan mengambil narkotika jenis sabu dari dompet hijau yang ada di tasnya tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pada saat itu juga Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti dari penguasan Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Heri K. Sitompul, S.E., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Trimurti Desa Tambak Lau Mulgap I Kec Berastagi Kab Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Sihol T. Nainggolan dan Rikardo Sinaga;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu total berat keseluruhan berat bruuto 3,5 (tiga koma lima) gram, netto 2,8 (dua koma delapan) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau, 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo A9 tahun 2020 warna biru nomor simcard 081269661670, 1 (satu) tas sandang berwarna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Boy Sitepu;
- Bahwa posisi Terdakwa saat ditangkap berhadapan langsung dengan Riptu Rikardo Sinaga sehubungan Riptu Rikardo Sinaga langsung melakukan undercover, sedangkan Saksi dan Heri K Sitompul berada di sekitar 3 (tiga) meter di belakang Briptu Rikardo Sinaga mengamati dan mendampingi Briptu Rikardo Sinaga ketika melakukan undercoverbuy;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar Pukul 01.30 WIB, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di kedai Jl. Trimurti Desa Tambak Lau Mulgap I Kec Berastagi Kab Karo. Kemudian sesampainya dilokasi tersebut Saksi dan rekan menjumpai Terdakwa dan melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mengatakan “paket 200 bang” kemudian Terdakwa langsung memegang tas sandang yang digunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa kemudian membuka tas sandangnya dan mengambil narkotika jenis sabu dari dompet hijau yang ada di tasnya tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pada saat itu juga Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari penguasan Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Trimurti Desa Tambak Lau Mulgap I Kec Berastagi Kab Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu total berat keseluruhan berat bruuto 3,5 (tiga koma lima) gram, netto 2,8 (dua koma delapan) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau, 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo A9 tahun 2020 warna biru nomor simcard 081269661670, 1 (satu) tas sandang berwarna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Boy Sitepu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar Pukul 01.30 WIB, Terdakwa sedang berada di kedai Jl. Trimurti Desa Tambak Lau Mulgap I Kec Berastagi Kab Karo. Kemudian datang Pihak Kepolisian menjumpai Terdakwa dan melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mengatakan "paket 200 bang" kemudian Terdakwa langsung memegang tas sandang yang digunakan Terdakwa kemudian membuka tas sandangnya dan mengambil narkotika jenis sabu dari dompet hijau yang ada di tasnya tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pada saat itu juga Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari penguasan Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu total berat keseluruhan berat bruuto 3,5 (tiga koma lima) gram, netto 2,8 (dua koma delapan) gram,
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) sendok terbuat dari pipet,
- 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau,
- 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe,
- 1 (satu) unit HP Oppo A9 tahun 2020 warna biru nomor simcard 081269661670,
- 1 (satu) tas sandang berwarna hitam.
- uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Trimurti Desa Tambak Lau Mulgap I Kec Berastagi Kab Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu total berat keseluruhan berat bruuto 3,5 (tiga koma lima) gram, netto 2,8 (dua koma delapan) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau, 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo A9 tahun 2020 warna biru nomor simcard 081269661670, 1 (satu) tas sandang berwarna hitam;
- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Boy Sitepu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar Pukul 01.30 WIB, Terdakwa sedang berada di kedai Jl. Trimurti Desa Tambak Lau Mulgap I Kec Berastagi Kab Karo. Kemudian datang Pihak Kepolisian menjumpai Terdakwa dan melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mengatakan “paket 200 bang” kemudian Terdakwa langsung memegang tas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sandang yang digunakan Terdakwa kemudian membuka tas sandangnya dan mengambil narkotika jenis sabu dari dompet hijau yang ada di tasnya tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pada saat itu juga Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari penguasan Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan fakta-fakta hukum dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan yang mengaku bernama Edo Kevin Ginting, yang didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan penngawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar Pukul 01.30 WIB, Terdakwa sedang berada di kedai Jl. Trimurti Desa Tambak Lau Mulgap I Kec Berastagi Kab Karo. Kemudian datang Pihak Kepolisian menjumpai Terdakwa dan melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mengatakan "paket 200 bang" kemudian Terdakwa langsung memegang tas sandang yang digunakan Terdakwa kemudian membuka tas sandangnya dan mengambil narkotika jenis sabu dari dompet hijau yang ada di tasnya tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pada saat itu juga Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari penguasan Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu total berat keseluruhan berat bruuto 3,5 (tiga koma lima) gram, netto 2,8 (dua koma delapan) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau, 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo A9 tahun 2020 warna biru nomor simcard 081269661670, 1 (satu) tas sandang berwarna hitam. Cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Boy Sitepu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2592./NNF/2023, tanggal 16 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, sehingga tidak diperlukan lagi pembuktian untuk dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terhadap Terdakwa tidak akan dilakukan pengurangan masa pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu total berat keseluruhan berat bruuto 3,5 (tiga koma lima) gram, netto 2,8 (dua koma delapan) gram, adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau, 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe, 1 (satu) unit HP Oppo A9 tahun 2020 warna biru nomor simcard 081269661670, dan 1 (satu) tas sandang berwarna hitam, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), adalah barang bukti dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edo Kevin Ginting** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I“ sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu total berat keseluruhan berat bruuto 3,5 (tiga koma lima) gram, netto 2,8 (dua koma delapan) gram,
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) sendok terbuat dari pipet,
- 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau,
- 1 (satu) kotak kaleng merk Djisamsoe,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit HP Oppo A9 tahun 2020 warna biru nomor simcard 081269661670,
- 1 (satu) tas sandang berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, 29 Agustus 2023, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., Khamozaro Waruru, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Immanuel, S.H., M.H.	Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Emmy Siahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)